

감사결과 처분요구서

- 음주운전 및 법규위반 행위 건 조사 -

2019. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 ○원 ★직급 A가 특수공무집행방해치상죄로 징역형의 집행유예를 선고받은 것을 인지하여, 음주운전을 포함한 법규위반 행위에 대한 사실관계를 확인하고 이에 상응하는 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 ○원 ★직급 A와 상급자 및 동료 등의 관련자 중심으로 대상자의 음주운전 및 법규위반 행위 등의 사실관계를 확인하고 관련 법령 및 규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 1. 23.부터 같은 해 2. 20.까지 16일간 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2019. 3. 5. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○원	복무	법규 위반	징계	(1)
2	○처	복무	승격지원 제출서류 진위 확인 절차 반영	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 법규 위반

관 계 부 서 ○원

징계 대상자 ★직급 A

징 계 종 류 해 임

징 계 사 유

○원 ★직급 A는 2012. 3. 13. 부터 2019. 1. 27.까지 ○○업무를 담당하다가, 법규위반 행위가 적발되어 2019. 1. 28. 부터 ‘직위해제(출근정지)’된 상태이다.

1. 법규위반 행위로 징역형 판결

「형법」 제144조(특수공무방해)에 따르면, ‘위험한 물건을 휴대하여 직무를 집행하는 공무원에 대하여 폭행 또는 협박한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 2분의 1까지 가중’하도록 되어 있고,

「도로교통법」 제54조(사고발생 시의 조치)에 따르면, ‘차의 운전으로 인해

사람을 사상한 경우에는 그 차의 운전자는 즉시 정차하여 사상자를 구호하는 등의 조치'를 취해야 하는데, 이를 어길 때에는 제93조(운전면허의 취소·정지) 제6호에 따라 '운전면허가 정지'되고, 제148조(벌칙)에 따라 '징역이나 벌금'에 처하도록 되어 있다.

또한, 우리 회사 「인사관리규정」 제11조(결격사유)에 따르면 '금고 이상의 실형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자는 직원으로 임용될 수 없으며', 우리 회사 직원은 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따라 '법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지켜야 하고', 같은 규칙 제62조(해임)에 따라 '금고 이상의 형의 판결이 확정되었을 경우에는 해임할 수' 있도록 규정되어 있다.

그런데, 대전지방법원의 판결문¹⁾을 보면 위 사람은 2018. 5. 3. 22시 15분 경 아우디 차량을 운전하여 ○○시의 ●●사거리 방향으로 진행하던 중, 음주단속 현장에서 경찰관의 음주운전 단속에 관한 정당한 직무집행을 방해하고 경찰관에게 약 2주간의 치료가 필요한 상해를 입게 한 특수공무집행방해치상죄를 지어 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 및 사회봉사 120시간의 형이 확정된 사실이 있었다.

이 행위는 「형법」 제144조(특수공무방해)와 「도로교통법」 제54조(사고발생 시의

1) 대전지방법원 사건번호 2018고합○○○ (판결일: 2018. 10. 5.)

조치)를 위반한 것은 물론, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 어긴 것이다.

2. 면허 취소 후 무면허운전

그리고, 「도로교통법」 제43조(무면허운전 등의 금지)에 따르면, ‘누구든지 지방경찰청장으로부터 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력이 정지된 경우에는 자동차 등을 운전하여서는 아니 되며’, 이를 어길 시 같은 법 152조(벌칙)에 따라 ‘징역 또는 벌금’에 처하도록 되어 있다.

그런데, 위 사람의 명의로 출입증을 발급받은 차량(○○○○)의 회사 입차 및 출차 횟수가 면허 취소일(2018. 7. 22.) 이후부터 감사일 현재까지 각각 13회와 14회 있고 최소 16km를 주행한 사실이 있어, 주행 목적이 차량 관리를 위해 회사 내·외부 주차장으로 이동시킨 것이라 하더라도 무면허운전으로 볼 수 있다.

3. 근태처리 부적절

또한, 우리 회사 직원은 「취업규칙」 제3절(출근 및 결근)에 따라 ‘시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하며 사유에 따라 적절한 근태계(결근계, 지참계, 조퇴계, 외출허가)를 제출’하여야 하고, 「취업규칙시행세칙」 제11조(근태계 제출)에 따르면 ‘각종 근태계 제출은 전산시스템의 양식에 따라 전자결재에 의한 승인을 득하는 방법을 원칙’으로 하고 있다.

그런데, 위 사람의 근태를 확인한 결과 경찰서에 자수한 날(2018. 5. 4.)은 새벽부터 오전 10시 반까지 경찰 조사를 받았다는 진술내용과 다르게 09:30에 출근하였다고 근태 등록을 하였을 뿐 아니라, 법원 변론일(2018. 9. 12.)과 판결 선고일(2018. 10. 5.)은 병원 진료 목적의 ‘허위’ 외출로 근태 처리한 것을 확인하였다.

4. 승격심사 지원 제출 서류 부적절

아울러, 위 사람은 2018년 ☆직급 승격을 위해 지원을 하면서 사실과 다른 지원 서류를 제출하였다.

5. 결 론

종합하면, 위 사람은 ① 2018. 5. 3. 음주단속 회피목적으로 도주를 하면서 차량으로 단속경찰공무원을 다치게 하여 법원으로부터 징역 1년 6월, 집행유예 3년 형의 판결을 받았을 뿐 아니라,

② 운전면허 취소 이후 감사일 현재까지 약 110일 동안 차량이 운행된 거리가 16km로 극히 짧지만 회사 정문을 경유하여 내·외부주차장으로 차량을 운행하면서 무면허운전을 하였다.

또한, ③ 경찰서와 법원 출석 등의 개인용무를 위해 병원진료 사유의 허위 외출계를 결재자로부터 승인받는 등 사실과 다르게 3회 근태 처리하였고,

④ 2018년 ☆직급 승격심사에 지원하면서 사실과 다른 지원 서류를 인사처로 제출하는 비위행위를 저질러 징계가 필요하다.

조치할 사항

❖ **사장**은 음주운전 단속을 회피하기 위해 경찰공무원을 다치게 한 후 도주하여

① 법원으로부터 특수공무집행방해치상죄로 징역형의 집행유예를 선고받았을 뿐 아니라 ② 운전면허가 취소된 후에도 회사 주위에서 차량 관리를 위한 운행 목적으로 무면허운전을 하는가 하면, ③ 근태 처리를 위해 허위 사유로 보고한 후 승인받고 경찰서와 법원 출석 등의 개인용무를 보고 ④ 승격심사 지원을 위해 사실과 다른 지원 서류를 인사처로 제출하는 비위행위를 한 ○원 ★직급 A를 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 및 제3호에 의거, ‘징계(해임)’ 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

제 목 승격지원 제출서류 진위 확인 절차 반영

관 계 부 서 ○처

내 용

○처 □팀은 직원 배치, 이동, 승진, 휴직, 복직 등의 인사관리를 담당하고 있는 부서이다.

위 팀은 2018. ○○. ○○. ‘☆직급 승격심사 지원 및 추천서 작성·제출 알람’ 공문을 게시하면서 지원 서류 제출을 요구하였는데, 자질이 되고 결격사유가 없는 직원을 승격예정자로 선발하기 위해서는 지원 서류들의 사실관계 여부를 반드시 확인하여야 한다.

그런데, 위 팀은 지원자가 제출한 지원 서류의 사실관계 확인을 하지 않고 있다가, ○실의 승격관련 자료열람 요청을 받은 후 지원자의 지원 서류가 사실과 다른 것을 발견하고 2019. 1. 11.경 ○실로 이 사항을 통보하였다.

이처럼 위 팀은 지원자가 제출한 서류를 접수한 후 기록사항에 대한 진위여부의 확인을 하고 있지 않아 향후에도 동일한 사례가 발생할 우려가 있어, 지원 서류의 제출 목적을 달성하기 위해서는 승격예정자를 선발하기 전에 전체 제출본의 진위 여부를 확인하는 절차가 필요하다.

조치할 사항

❖ ○처장은 승격심사를 위해 지원자가 제출하는 서류의 진위여부를 확인하는 절차를 반영하시기 바랍니다. (통보)